

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1813/2531	นายณรงค์ ม่วงโต	โจทก์
	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำเลย
	นายณรงค์ ม่วงโต โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์ว่าจำเลยต้องนำสืบให้ได้ความว่าโจทก์ทุจริตตามที่ได้กล่าวอ้างไว้จริง โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน หรือใช้ค่าเสียหายและให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมทั้งดอกเบี้ย ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานจำเลยที่นำสืบมารับฟังได้ว่า โจทก์ได้นำตัวที่จำหน่ายแล้วมาจำหน่ายให้ผู้โดยสารอีก เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ โจทก์อุทธรณ์ว่า พยานจำเลยที่ควรรับฟังมีนายเจียบริดถาวร เพียงคนเดียว พยานจำเลยอีกสามคนไม่อาจรับฟังเป็นพยานได้ เพราะเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานจำเลยที่นำสืบมารับฟังได้ว่า โจทก์ได้นำตัวที่จำหน่ายแล้วมาจำหน่ายให้ผู้โดยสารอีก เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ โจทก์อุทธรณ์ว่า พยานจำเลยที่ควรรับฟังมีนายเจียบริดถาวร เพียงคนเดียว พยานจำเลยอีกสามคนไม่อาจรับฟังเป็นพยานได้ เพราะเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ